

DHIYA HIZZA BINTI HILA LUDIN

LWN.

MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHAMED RUSLI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 27 September 2021 bersamaan 20 Safar 1443H]

[Kes Permohonan No. : 10000-041-0093-2021]

[Permohonan Interlokutori untuk Perintah Penyampaian Ganti di bawah Seksyen 48 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Dato' Dr Mohd Zaidi bin Mohd Zain dari
Tetuan Zaidi Zain & Associates**

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah satu permohonan interlokutori untuk mendapatkan satu perintah Penyampaian Ganti di bawah Seksyen 48 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Pemohon memohon agar Notis Permohonannya dalam Kes No. 10000-077-0023-2021 dilaksanakan penyampaiannya melalui penyampaian ganti dengan cara tampalan di alamat

terakhir Responden di No. 2548, Jalan Permata 23, Taman Permata 53300 Kuala Lumpur.

[2] Alasan permohonan pemohon adalah kerana Notis Permohonan kes tersebut telah gagal diserahkan secara kediri kepada Responden sebagaimana yang dibuktikan oleh affidavit yang diikrarkan oleh Pekerja dari Firma Guaman Peguam Syarie Pemohon pada 21/5/2021 (Eksibit DHHL-1). Dalam affidavit tanpa serahan tersebut, pekerja Firma Guaman daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates telah pergi ke alamat terakhir Responden sebanyak empat (4) kali bagi tujuan menyerahkan Notis Permohonan tersebut namun gagal untuk menemui pihak Responden.

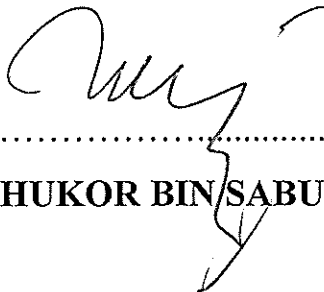
[3] Setelah kami meneliti alasan-alasan Pemohon, kami berpuashati dengannya dan tiada halangan untuk kami meluluskan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Affidavit permohonan Pemohon dalam kes ini, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon diluluskan; dan
2. Pemohon dibenarkan untuk menyerahkan/menyampaikan Notis Permohonan Kes Mal No. 10000-077-0023-2021 melalui penyampaian ganti dengan cara tampalan di alamat terakhir Responden.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

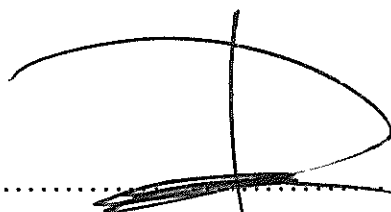


1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

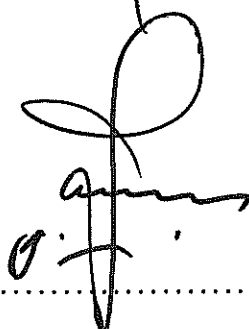
Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATHIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

